

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6587/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มินบุรี

นาย จัตรชัย สุข ปัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เมื่อคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์มีพิรุธที่รับฟังคำเบิกความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน ลงโทษจำเลยตามฟ้องโดยปราศจากข้อระวางสงสัย ไม่ได้ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ทั้งต่อสู้ว่าจำเลยสงสัยว่าเจ้าพนักงานตำรวจกลับแก้ง จำเลยด้วยการนำธนบัตรตามสำเนาธนบัตร ที่เจ้าพนักงานตำรวจเตรียมไว้มาใส่ในกระเป๋าเงิน ของจำเลยตอนที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดกระเป๋าของจำเลยไป ซึ่งข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวก็ควรรับฟังประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อจำเลยปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องและพยานหลักฐาน ของโจทก์มีพิรุธ ก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็น คุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 ริมเมทแอมเฟตามีนของกลาง ให้กระทรวงสาธารณสุขและคืนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจำนวน 100 บาท ให้แก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในข้อหาความผิดฐานขายเมทแอมเฟตามีนตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี ริบเมทแอมเฟตามีนของกลางให้กระทรวงสาธารณสุขและคืนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจำนวน 100 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายเมทแอมเฟตามีนของกลางดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีร้อยตำรวจโทสง่า วงศ์นิคม และสิบตำรวจตรีกนิษฐ ศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ร่วมจับกุมจำเลย เบิกความเป็นประจักษ์พยานความทำนองเดียวกันว่า ในวันเกิดเหตุก่อนจับกุมจำเลยพยานทั้งสองสืบทราบจากผู้ถูกจับในข้อหาความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนมาก่อนว่าผู้ถูกจับดังกล่าวซื้อเมท

แอมเฟตามีนที่ใช้เสพมาจากแผงให้เช่าพระในซอยวัดสังฆราชา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พยานทั้งสองกับพวกจึงร่วมกันวางแผนล่อซื้อเพื่อจับผู้ขายเมทแอมเฟตามีนจากแผงให้เช่าพระแห่งนั้นโดยนำธนบัตรชนิดฉบับละ 100 บาท จำนวน 5 ฉบับ ไปถ่ายสำเนาและลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ ตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 แล้วมอบธนบัตรทั้งห้าฉบับดังกล่าวให้นายสมาน นิมจิตต์ผู้ทำหน้าที่สายลับนำไปทำการล่อซื้อที่แผงให้เช่าพระที่เกิดเหตุในขณะที่นายสมานเข้าไปติดต่อล่อซื้อพยานทั้งสองกับพวกได้ชุมนุมเหตุการณ์อยู่ในบริเวณนั้น เห็นนายสมานเข้าไปพูดคุยกับจำเลยที่แผงให้เช่าพระของจำเลยแล้วนายสมานส่งธนบัตรให้จำเลย จากนั้นจำเลยได้เดินเข้าไปที่ห้องแถวให้เช่าซึ่งอยู่ด้านหลังแผงให้เช่าพระของจำเลย ตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.9 ประมาณ 2 ถึง 3 นาทีแล้วเดินกลับออกมาส่งสิ่งของให้แก่นายสมาน เมื่อนายสมานให้สัญญาณว่าล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนได้แล้ว พยานทั้งสองกับพวกได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจขอทำการตรวจค้นตัวจำเลย ขณะที่เดินเข้าไปหาจำเลย นายสมานซึ่งเดินสวนทางออกมาได้มอบเมทแอมเฟตามีนที่ล่อซื้อมาได้จำนวน 4 เม็ด ในราคา 480 บาท ให้แก่ร้อยตำรวจโทสง่าผลการตรวจค้นตัวจำเลยพบธนบัตรล่อซื้อ 1 ฉบับรวมอยู่กับเงินจำนวน 7,000 บาทเศษ ในกระเป๋าเงินของจำเลยร้อยตำรวจโทสง่าแจ้งข้อหาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายเมทแอมเฟตามีนของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยให้การปฏิเสธ จากทางนำสืบของโจทก์จะเห็นได้ว่าขณะที่นายสมานเข้าไปทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจำเลย ร้อยตำรวจโทสง่าและสิบตำรวจตรีภิญญ์เห็นความเคลื่อนไหวของจำเลยและนายสมานอยู่โดยตลอดประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองไม่เห็นความเคลื่อนไหวของจำเลยก็เฉพาะเหตุการณ์ตอนที่จำเลยเดินเข้าไปที่ห้องแถวให้เช่าที่อยู่ด้านหลังแผงให้เช่าพระของจำเลยก่อนที่จำเลยจะนำสิ่งของซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนของกลางออกมาส่งมอบให้แก่นายสมานเท่านั้น ฉะนั้น หากฟังข้อเท็จจริงตามที่

โจทก์นำสืบก็แสดงว่าหลังจากนายสมานมอบธนบัตรล่อซื้อทั้งห้าฉบับเป็นค่าซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจำนวน 480 บาท ให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยได้เดินเข้าไปที่ห้องแถวให้เข่านำธนบัตรที่รับจากนายสมานเก็บไว้ในกระเป๋าสเงินของจำเลยฉบับหนึ่งคือฉบับตามสำเนาธนบัตรเอกสารหมายเลข 3 ส่วนอีก 4 ฉบับที่เหลือจำเลยจะต้องเก็บไว้ที่อื่นหรือมอบให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วนำเมทแอมเฟตามีนจากที่หนึ่งที่ใดในบริเวณห้องแถวให้เข้ามาส่งมอบให้แก่นายสมาน แต่มีเหตุควรพิเคราะห์ว่าเมื่อร้อยตำรวจโทสง่าและสิบตำรวจตรีภิญญ์กับพวกเข้าไปตรวจค้นตัวจำเลยและยึดได้ธนบัตรล่อซื้อไม่ครบจำนวนเหตุใดเจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวจึงไม่สอบถามจำเลยถึงจำนวนธนบัตรล่อซื้อที่ขาดหายไปรวมทั้งเหตุใดจึงไม่เข้าไปตรวจค้นบุคคลและสถานที่ทั้งในและนอกห้องแถวให้เข้าที่จำเลยเดินเข้าไปเพื่อให้พบธนบัตรดังกล่าว เฉพาะอย่างยิ่งการที่ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความว่า หลังจากจำเลยเดินออกมาจากห้องแถวให้เข้าแล้ว จำเลยได้นำสิ่งของซึ่งหมายถึงเมทแอมเฟตามีนของกลางมาส่งมอบให้แก่นายสมานเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมตรวจค้นจับกุมน่าจะตระหนักดีว่าจำเลยจะต้องไปนำเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากที่หนึ่งที่ใดในห้องแถวให้เข้าหรือบริเวณใกล้เคียงกับห้องแถวหลังนั้นมามอบให้แก่นายสมานอย่างแน่นอน ดังนั้น โดยวิสัยของเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อประโยชน์แก่รูปคดีในการที่จะได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมร้อยตำรวจโทสง่าและสิบตำรวจตรีภิญญ์กับพวกน่าจะได้ทำการตรวจค้นห้องแถวให้เข้าหลังที่จำเลยเดินเข้าไปรวมถึงบริเวณใกล้เคียงที่เป็นที่สงสัยว่าจะมีของกลางที่เป็นประโยชน์แก่คดีชุกซ่อนอยู่ด้วย การที่ร้อยตำรวจโทสง่าและสิบตำรวจตรีภิญญ์กับพวกละเลยไม่ถามหาธนบัตรล่อซื้อจำนวนที่ขาดหายไปจากจำเลยก็ดี รวมทั้งการที่เจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวละเลยไม่ตรวจค้นบุคคลอื่นและสถานที่ในห้องแถวให้เข้ารวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่คดีเพิ่มเติมก็ดี ถือว่าเป็นพินัย เมื่อคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์มีพินัยก็รับฟังคำเบิกความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานลงโทษจำเลยตามฟ้องโดยปราศจากข้อระวางสงสัย

ไม่ได้ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ทั้งต่อสู้ว่าจำเลยสงสัยว่าเจ้าพนักงานตำรวจกลั่นแกล้งจำเลยด้วยการนำธนบัตรตามสำเนาธนบัตรเอกสารหมายเลข 3 ที่เจ้าพนักงานตำรวจเตรียมไว้มาใส่ในกระเป๋าเงินของจำเลยตอนที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดกระเป๋าเงินของจำเลยไป ซึ่งข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวก็ควรรับฟัง ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อจำเลยปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง และพยานหลักฐานของโจทก์มีพิรุธก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ให้ลงโทษจำเลยไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ริบเมทแอมเฟตามีนของกลางคืนธนบัตรที่ใช้
ล่อซื้อ 100 บาท ของกลางแก่เจ้าของ

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>